



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SATIMIN H. ABD. MANNAN, NIK : 3509090107780709, Umur 47 Tahun (lahir di Jember, 01-07-1978), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 002/005, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register perkara Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama **SATIMIN H. ABD. MANNAN** lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 1978 sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02062026-0148 tertanggal 2 Juni 2026;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **HALIMATUS SA'DIYAH** (Istri Pemohon) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/02/II/2003 tertanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan nama tercantum **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran 1 Juli 1978;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509090107780709 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509091605110040 tertanggal 16 November 2021 dengan nama **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran 01 Juli 1978;
4. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor: C0117649 atas nama **ABDUL MANNAN** dengan kelahiran 01 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Jember tertanggal 09 April 2018 dan habis berlaku pada tanggal 09 April 2023;
5. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan Nama Pemohon yang tercantum dalam:
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02062026-0148 tertanggal 2 Juni 2026 tercantum nama pemohon **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran 01 Juli 1978;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509090107780709 tertanggal 20 April 2022 tercantum nama Pemohon **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran 01 Juli 1978;
 - 3) Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2003 tertanggal 02 Januari 2003 Tercantum nama Pemohon **SATIMIN H. ABD. MANNAN** dengan kelahiran 01 Juli 1978;
 - 4) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509091605110040 tertanggal 16 November 2021 dengan nama kelahiran Pemohon tertulis **SATIMIN H. ABD. MANNAN** dengan kelahiran 01 Juli 1978;
 - 5) Paspor Republik Indonesia Nomor: C0117649 tertanggal 09 April 2018 dan habis berlaku pada tanggal 09 April 2023 tertulis nama Pemohon **ABDUL MANNAN** dengan kelahiran 01 Juli 1978;
6. Bahwa dikarenakan perbedaan penulisan Nama tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam melengkapi berkas administrasi penerbitan Paspor baru di Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
7. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran 01 Juli 1978 sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02062026-0148 tertanggal 2 Juni 2026;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2003 tertanggal 02 Januari 2003;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509090107780709 tertanggal 20 April 2022;
 - 4) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509091605110040 tertanggal 16 November 2021; dan diperkuat dengan
 - 5) Surat Keterangan Nomor: 474/201/35.09.09.2007/2026 tertanggal 29 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
8. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Imigrasi Kabupaten Jember untuk mengurus penerbitan paspor baru milik Pemohon tersebut, namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Nama yang Benar di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah **SATIMIN H. ABD. MANNAN** kelahiran **01 Juli 1978**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- (2.2)** Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah membacanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;
- (2.3)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP NIK 3509090107780709 atas nama Satimin H. Abd Mannan, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-02062026-0148 atas nama Satimin H. Abd. Mannan tanggal 2 Juni 2026, diberi tanda bukti P 2;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509091605110040 atas nama kepala keluarga Satimin H. Abd. Mannan tanggal 16-11-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2003 tanggal 2-1-2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi paspor No. C0117649 atas nama Abdul Mannan tanggal pengeluaran 09 Apr 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :474/20/35.09.09.2007/2026 tanggal 29-05 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.4) Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-3 tidak ada aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki merubah nama Pemohon dalam paspornya;

(3.2) Menimbang bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata, Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 002/005, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, karenanya Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan**

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.5) Menimbang bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspur biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspur Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. penerbitan paspor.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena perbaikan/ perubahan nama pada paspor Pemohon, tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri melainkan merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan materi permohonan ini tentang merubah nama pada paspor, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa sebagai pertimbangan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk merubah paspor berdasarkan data-data

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap sudah benar oleh Pemohon, dalam perkara ini bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah data yang dianggap sudah benar maka berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengenai pembetulan nama yang disiarkan melalui laman sosial media Dukcapil Kemendagri pada tanggal 9 Juni 2022, yang menyatakan *"Dalam pembetulan nama ketika nama ijazah, KTP, KK, Paspor berbeda, maka boleh menggunakan ijazah untuk pembetulan nama di KTP dan KK. Ini namanya pembetulan nama bisa menggunakan asas "Contrarius Actus", tidak perlu melalui penetapan pengadilan"* dan dijelaskan kembali yang menyatakan *"Bisa membetulkan dokumen yang salah berdasarkan dengan dokumen yang sudah benar misalnya nama di Akte Kelahiran yang dianggap benar maka nama yang di KTP dan KK bisa dibetulkan berdasarkan Akte Kelahiran itu juga sebaliknya kalau nama yang dianggap benar di KTP maka nama yang di Akte Kelahiran dan KK bisa diperbaiki mengikuti KTP tanpa sidang di Pengadilan dengan catatan dokumennya sudah ada yang menjadi dasar pembetulan";*

(3.9) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon menyatakan namanya yang benar adalah yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02062026-0148 tertanggal 2 Juni 2026, Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2003 tertanggal 02 Januari 2003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509090107780709 tertanggal 20 April 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509091605110040 tertanggal 16 November 2021, maka dasar perubahan/ perbaikannya adalah menggunakan data-data tersebut yang diajukan dalam permohonan ini tanpa melalui sidang pengadilan;

(3.10) Menimbang bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan permohonan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Menimbang bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;

(3.12) Mengingat berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses /ATK	Rp.150.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp.210.000,00
	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)